

【제 목】 : ① 소프트웨어 분리발주 가능 여부 검토 필요(개선)

【내 용】

○ 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조 및 「분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부고시)」 제3조에 따르면 5억 원 이상의 소프트웨어사업을 발주 시 사업에서 사용되는 제품이 국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰에 등록된 제품인 경우 또는 가격이 5천만 원 이상인 제품이 있는 경우에는 분리발주로 추진하도록 명시하고 있다.

☞ 참고자료 : 【분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부)】

제3조(분리발주 대상 소프트웨어) ① 분리발주 대상 소프트웨어는 제2조에 따른 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어 중 가격이 5천만원 이상이며, 다음 각 호 중 하나에 해당하는 소프트웨어로 한다. 다만, 제1호의 경우에는 5천만원 미만인 소프트웨어도 포함한다.

1. 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조에 따른 국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰 등록 소프트웨어 제품
2. 「소프트웨어산업 진흥법」 제13조에 따른 소프트웨어 품질 인증 제품(Good Software)
3. 「국가정보화 기본법」 제38조에 따른 정보보호시스템(OC) 인증 소프트웨어 제품 및 「전자정부법」 제56조에 따른 국가정보원 검증 또는 지정 소프트웨어 제품
4. 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따른 신제품(NEP) 인증 소프트웨어 제품
5. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2에 따른 신기술(NET) 인증 소프트웨어 제품

② 제1항에 따른 소프트웨어 1개의 가격이 5천만원 미만인 경우라도 동일 소프트웨어의 다량 구매로 총 금액이 5천만원을 초과하는 경우에는 5천만원 이상인 소프트웨어로 간주한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 소프트웨어의 가격은 제2조제2항을 준용한다.

④ 소프트웨어 품목에 다수의 제품이 존재하며 그 중에 제1항 및 제2항에 따른 분리발주 대상 소프트웨어가 1개라도 있을 경우에는 분리발주 대상으로 한다.

(..이하 생략)..

- 다만, 국가기관 등의 장은 분리발주로 인해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조제2항에 해당되는 경우 분리발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서를 제안요청서에 명시하고 분리발주 대상에서 제외할 수 있다고 규정하고 있다.

☞ **참고자료 : 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙】**

제 84조(소프트웨어사업에 대한 소프트웨어의 관급) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 「소프트웨어산업진흥법」 제2조제3호에 따른 소프트웨어사업을 발주하는 경우 주무부장관이 고시하는 소프트웨어 제품을 직접 구매하여 공급하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 소프트웨어 제품을 직접 구매하여 공급하지 아니할 수 있다.

1. 소프트웨어 제품이 기존 정보시스템이나 새롭게 구축하는 정보시스템과 통합이 불가능하거나 현저한 비용 상승이 초래되는 경우
2. 소프트웨어 제품을 직접 공급하게 되면 해당 사업이 사업기간 내에 완성될 수 없을 정도로 현저하게 지연될 우려가 있는 경우
3. 그 밖에 분리발주로 인한 행정업무 증가 외에 소프트웨어 제품을 직접 구매하여 공급하는 것이 현저하게 비효율 적이라고 판단되는 경우

③ 제2항에 따라 소프트웨어를 직접 구매하여 공급하지 아니하는 경우에는 그 사유를 발주계획서 및 입찰공고문에 명시하여야 한다.

- 이에 우리 원은 필요에 따라 정보화 사업 발주 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조제2항에 따른 제외사유를 적용하여 소프트웨어를 통합발주 하고 있다.
- 그런데 우리 원의 정보화 사업 제안요청서를 검토한 결과, **【표 1】** 과 같이 일부 소프트웨어는 통합발주가 아닌 분리발주가 가능한 제품이므로, 향후 정보화사업 발주 시 소프트웨어 분리 발주 여부를 검토할 필요가 있다.

【표 1】 분리발주 가능 소프트웨어

연번	제품명	제조사
1	AhnLab V3 Net for Windows Server 9.00, 1~9Server	○○
2	Jennifer5.0(제니퍼5.0), JENNIFER JAVA EE Editio	◇◇
3	Secuve TOS V5.0, for Windows Server 2008, 1~3CPU	▲▲
4	Server-i v3.0, 1Server, 라이선스	□□

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 정보화사업 발주 전 분리발주 가능(조달청 종합 쇼핑몰에 등록된 제품 등) 소프트웨어 여부를 검토할 수 있도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)